

1501195-14.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... da droga. Disse que não se destinava ao tráfico. Afirmou que é usuário de cocaína e adquiriu o entorpecente para uso próprio.

Desse modo, não há prova suficiente para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. Não havia informação prévia no sentido de que o réu estava praticando o tráfico, não foi apreendida quantia em dinheiro, e o acusado não registra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracetuba1cr@tjap.jus.br

1501195-14.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501195-14.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

JULIANA FLORENCIO GOMES e outro

Juiz de Direito: Dr. ROBERTO SOARES LEITE

VISTOS.

ALLISON LUIS DOS SANTOS CASTANHAR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que o réu, no dia 6 de agosto de 2022, por volta da 1h55min, na Rua Marcílio Dias, 2483, Bairro Jardim Parque Industrial, nesta cidade, trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 23,17 gramas de cocaína, distribuídos em 30 porções.

O réu foi preso em flagrante.

Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls.78/80).

O réu foi notificado e apresentou defesa prévia.

A denúncia foi recebida e o réu foi citado para audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu (fls.178/183).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, postulou a desclassificação para o crime do artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06.

A Defesa apresentou alegações finais no termo de audiência e pediu aplicação da pena no mínimo legal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme destacado pelo Ministério Público, em sede de alegações finais, não foram colhidas provas suficientes para a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Porém, ficou demonstrado que o réu estava na posse de substância entorpecente, conforme auto de exibição e apreensão de fls.12 e laudo químico-toxicológico de fls.112/114.

Os policiais militares Angélica e José Everton, ouvidos em juízo, afirmaram que o réu foi abordado e que presenciaram o réu jogar no banco dianteiro do veículo Golf uma sacola onde havia 30 pinos com cocaína.

O réu, interrogado em juízo, admitiu a propriedade da droga. Disse que não se destinava ao tráfico. Afirmou que é usuário de cocaína e adquiriu o entorpecente para uso próprio.

Desse modo, não há prova suficiente para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. Não havia informação prévia no sentido de que o réu estava praticando o tráfico, não foi apreendida quantia em dinheiro, e o acusado não registra antecedentes por envolvimento com drogas.

Assim, a solução mais adequada ao caso é mesmo a desclassificação para delito de posse de droga para consumo pessoal, na linha do requerimento formulado pelo Ministério Público.

Posto isso, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu ALISSON LUIS DOS SANTOS CASTANHAR, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Aplico ao réu a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de seis meses, haja vista que o réu é reincidente (fls.64/71).

Em razão da desclassificação ora realizada, revogo a prisão preventiva do réu. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P.R.I.C.

Araçatuba, 01 de novembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA